



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 44º D.P. GUAIANAZES

Boletim No.: 3603/2017

INICIADO:29/06/2017 13:39hs e EMITIDO:29/06/2017 19:56h

Folha :1

JMLORSCBCKEIMX

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local:

RUA FIGUEIRA DA POLINESIA, 385 - ERMELINO MATARAZZO

CEP: 03813-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Descrição: 62 D.P. - ERMELINO MATARAZZO

Ocorrência: 29/06/2017 Às 11:30 horas

Comunicação: 29/06/2017 Às 13:35 horas

Elaboração: 29/06/2017 Às 13:39 horas

Flagrante: Sim

Indicado:

- ANDERSON RICARDO DE PAULA - Presente ao plantão - RG: 49437958-SP

emitido em 16/05/2015 - Exibiu o RG original: Sim

Pa.: NICANOR SILVA DE PAULA - Mãe: ERBENE RICARDO DA SILVA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 29/05/1993 24 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 44422205811

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta

Endereço Residencial: RUA MARIA DE NAZARE, 718 - JD. STA. INES - S.PAULO

SP - Telefones: (11)95463-4854 (Residencial) - Resido: ERBENE

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Interunha:

- APARECIDO RODRIGUES - Presente ao plantão - RG: 10651943-SP

Exibiu o RG original: Sim - Pai: PERCÍDIO RODRIGUES

Mãe: ELYDIA ALVES RODRIGUES - Natural de: S.PAULO - SP - Sexo: Masculino

Nascimento: 17/06/1958 59 anos - Estado civil: Casado

Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Endereço Residencial: MESMO DO CONDUTOR, - S.PAULO - SP

44º D.P. GUAIANAZES

Endereço da delegacia: R SALVADOR GIANETE, 386 - GUAIANASES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-9206

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 44º D.P. GUAIANAZES

Folha : 1

Boletim No.: 3603/2017

INICIADO:29/06/2017 13:39hs e EMETIDO:29/06/2017 19:56hs

JMLORSCBDKEEIMX

Condutor:

- ADRIANO ZUCCHINI - Presente ao plantão - RG: 29415423-SP
 Emitido em 02/05/2002 - Exibiu o RG original - Pai: LAERTE ZUCCHINI
 Mãe: MARIA HELENA ALEXANDRE ZUCCHINI - Natural de: S.PAULO - SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 24/03/1978
 39 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
 Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Cúlis: Branca - Endereço Comercial: RUA SALVADOR GIANETTI, 386
 GUAIANAZES - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2557-9208 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Embalagens/Festas/Descartáveis
 Subtipo: Outros-Embalagens/Festas/Descartáveis - Qtde: 2 - Unidade.: Peça
 Marca: LUSAFILM
 Observações:
 PELICULA ADERENTE COM EMBALAGEM DE PAPELÃO, ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094043.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
- Tipo: Equipamentos e maquinários
 Subtipo: Outros-Equipamentos e maquinários - Qtde: 2 - Unidade.: Peça
 Marca: 01 - FWB E 01 SF-400
 Observações: BALANÇAS DE PRECISÃO, ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094019.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
- Tipo: Material de transporte e acondicionam.
 Subtipo: Outros-Material de transporte e acondicionam. - Qtde: 233
 Unidade.: Peça - Marca: S/MARCA
 Observações:
 SIPOSITORIOS (PINOS) - VAZICS, ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094042.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 2 - Unidade.: Peça - Marca: ROYAL
 Observações: POTES DE FERMENTO EM PÓ, ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094040.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
 Unidade.: Peça - Marca: SAMSUNG/DUOS
 Observações:
 BCI, TELA TRINCADA, C/BAT., 1 CHIP. ACOND. SACO PLAST. TRANSP. LACRE
 Nº094041. - Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
- Tipo: Utensílio de cozinha - Subtipo: Faca - Qtde: 1 - Unidade.: Peça
 Número: 4021/08 - Marca: EL TORO
 Observações: ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094016.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
- Tipo: Utensílio de cozinha - Subtipo: Outros-Utensílio de cozinha

44º D.P. GUAIANAZES

Endereço da delegacia: R SALVADOR GIANETE, 386 - GUAIANASES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-9208

www.pc-civil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 44º D.P. GUAIANAZES

Bol. Otin No.: 3603/2017

INICIADO: 29/06/2017 13:39hs e EMITIDO: 29/06/2017 19:56hs

Folha : 3

JMLORSCHDKEIMX

- Qtde: 1 - Unidade.: Outros - Marca: S/MARCA APARENTE
 Observações: BACIA ROXA, ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094040.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
 Tipo: Utensílio de cozinha - Subtipo: Outros-Utensílio de cozinha
 Qtde: 1 - Unidade.: Peça - Marca: S/MARCA APARENTE
 Observações: COLHER, ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094016.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA
 Tipo: Utilidade doméstica - Subtipo: Outros-Utilidade doméstica - Qtde: 1
 Unidade.: Peça - Marca: S/MARCA APARENTE
 Observações: COPO DE LIQUIDIFICADOR, ACOND. SACO PLAST. LACRE 0094020.
 Pessoa relacionada: ANDERSON RICARDO DE PAULA

Interprecentes:

- Técnico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
 Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 336 - Involucro: PLÁSTICO
 Observações:
 DEIXOU-SE DE PESAR POIS A BALANÇA DESTA UNIDADE ENCONTRAR-SE INOPERANTE,
 LACRE NUMERO: 0091975.
- Técnico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
 Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: PLÁSTICO
 Observações:
 DEIXOU-SE DE PESAR POIS A BALANÇA DESTA UNIDADE ENCONTRAR-SE INOPERANTE,
 LACRE NUMERO: 0091975.
- Técnico: Maconha - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
 Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 1 - Involucro: PLÁSTICO
 Observações:
 DEIXOU-SE DE PESAR POIS A BALANÇA DESTA UNIDADE ENCONTRAR-SE INOPERANTE,
 LACRE NUMERO: 0091996..
- Técnico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
 Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 50
 Involucro: PLÁSTICO
 Observações:
 DEIXOU-SE DE PESAR POIS A BALANÇA DESTA UNIDADE ENCONTRAR-SE INOPERANTE,
 LACRE NUMERO: 0091996.

Histórico:

Consta do expediente atrelado a este registro que, na data, horário e local consignados, o ora indiciado, trazia consigo drogas, substâncias ora exibidas e apreendidas, sem autorização legal.

44º D.P. GUAIANAZES

Endereço da delegacia: R SALVADOR GIANETE, 386 - GUAIANASES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-9208

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 44º D.P. GUAIANAZES

Boletim No.: 3603/2017

INICIADO:29/06/2017 13:39hs e EMITIDO:29/06/2017 19:56h

Folha : 4

JMLORSCHDKEEIMX

Acurreu-se em apertada síntese segundo alegado pelos policiais civis desta unidade de polícia territorial, que ora figuram como condutor e testemunha, que obtiveram informações de indivíduo que recusa se identificar, por temor a sua integridade física, que o ora indiciado preparava drogas em uma residência para posterior revenda. Diante de tal informação, os policiais civis realizaram campanha pelo local indicado, quando visualizaram um indivíduo com características aproximadas daquelas que fora descritas pelo informante e resolveram realizar a abordagem. Mediante busca pessoal, lograram encontrar certa quantia em droga com o implicado, sendo que ao ser questionado pelos policiais, declinou que havia mais entorpecentes em uma residência próxima, ocasião que indicou o referido logradouro.

Dando prosseguimento na ocorrência, os policiais adentraram na aludida residência, encontrando vasta quantidade de entorpecentes, além de apetrechos para o refino da cocaína, quais sejam, balanças de precisão para pesar a droga, substâncias utilizadas para mistura do entorpecente, dentre outros que foram devidamente apreendidos em autos próprios.

Diante do cenário, tal indivíduo foi apresentado nesta delegacia para as medidas legais de polícia judiciária.

Cumpra destacar, que o local não pode ser preservado pela pericia, pois o local é de alta periculosidade e havia somente uma equipe com dois policiais civis, havendo risco iminente à integridade física dos agentes, sendo que conduziram o capturado e as drogas, posteriormente apresentando a Autoridade policial.

Requisitou-se exame químico-toxicológico para as substâncias apreendidas, onde não foram pesadas devido a balança desta distrital estar inoperante, resultando em laudo provisório positivo para cocaína e para diclorometano (cloreto de metileno), a primeira relacionada na lista F1 (substâncias entorpecentes de uso prescrito no Brasil) e a segunda nominada como insumo químico utilizado na fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, sujeitos a controle do Ministério da Justiça, aguardando-se laudo definitivo para cabal demonstração da materialidade. Conforme laudo Pericial nº 284.630/2017, foi constatado: ITEM 1: (Acondicionamento sob o lacre 0091975), massa líquida 117.7 gramas, ITEM 2: (Acondicionamento sob o lacre 0091975), massa líquida 93.8 gramas, ITEM 3: (Acondicionamento sob o lacre 0091996), massa líquida 189.5 gramas, ITEM 4: (Acondicionamento sob o lacre 0091996), massa líquida 81.8 gramas, todos com lacre nº 0362167 (Lacre IC).

Após audiência de apresentação e garantias (CADH Decreto nº 678/92, art. 7.5 e CEF, art. 304), examinadas as versões e demais elementos amealhados, o Delegado de Polícia exarou sua decisão e convicção jurídica, com arrimo nos artigos 2º,

44º D.P. GUAIANAZES

Endereço da delegacia: R SALVADOR GIANETE, 386 - GUAIANASES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-9208

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 44º D.P. GUAIANAZES

Boletim No.: 3603/2017

INICIADO:29/06/2017 13:39hs e EMITIDO:29/06/2017 19:56hs

Folha : 1

JMLORS CBDKEEIMX

parágrafo 6º, da Lei Federal nº 12.830/2013 e artigo 140, parágrafo 3º, da CE/SE, nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, considerando os fatos alegados pelos policiais civis, de relativa presunção de legitimidade, resta em tese caracterizado o estado de flagrante delito. O agente supostamente, além de trazer consigo certa quantia em droga, ainda fora localizado em sua residência expressiva quantidade de entorpecente, que pelas características em que foi encontrado o local, aparentemente, o mesmo era utilizado para preparação dos entorpecentes, para posterior mercância ilícita, conduta típica permanente (CPP, artigos 303, e 302, I). A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, mas, sim, para aparente mercância varejista, assim como o local, individualização e o comportamento do agente. Ainda, nesse sentido, apesar de ter sido encontrado petrechos para preparação das drogas, resta absorvida a conduta do artigo 34 da lei 11.343/16, tendo em vista a pena ser inferior á do tráfico de drogas.

A luz do exposto, reputo que há subsunção da conduta do indigitado à figura típica epigrafada, decorrente da vigente política proibicionista, a qual atenta contra o ideal de vida digna para todos, na medida em que amplia a violência do sistema penal, reforça a ilusória crença no uso da força e da repressão para resolver os mais variados problemas sociais, propicia a corrupção de agentes estatais e não reduz os danos do consumo abusivo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Com efeito, vislumbra-se a fundada suspeita, juízo técnico-jurídico de probabilidade consubstanciado nos elementos de materialidade e autoria delitivos, que emergem do laudo de constatação provisória, das oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente, com entrega da correspondente nota de culpa.

Comunique-se a Autoridade Judicial competente, com promoção das demais liturgias legais. Sem mais.

Número da Mensagem: MSG 9580/2017

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

FABIO FERNANDES COSTA CHAGAS
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RONALDO PASTRO ALVES
DELEGADO DE POLÍCIA

44º D.P. GUAIANAZES

Endereço da delegacia: R SALVADOR GIANETE, 386 - GUAIANASES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-9208

www.policiacivil.sp.gov.br